

국민의 내일을 위한 기관혁신



2023년도 자체 정기감사 결과보고

2023. 12



한국소방산업기술원
감 사 실

2023년도 자체 정기감사 결과 보고

기술원 감사규정 제4조제1항 및 제2항에 따라, 2022년~2023년 업무전반의 적법성·타당성 등을 점검하기 위한 정기감사 결과를 보고함.

I 감사실시 개요

1. 감사 목적

- 기술원 「감사규정」 제4조 제1항 및 제2항의 규정에 의한 정기감사
- 정관 제4조에서 정한 사업의 성실수행여부 및 적법성 확인
- 대내·외적으로 요구되는 공공기관의 역할 및 투명성 검토
- 기타 정부정책 및 기조 등을 반영한 감사실시

2. 감사 대상 및 범위

- 감사대상 : 기술원 사업 및 업무전반(전부서)
- 감사범위 : 2022. 10. 1. ~ 2023. 9. 30.

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2023. 10. 30. ~ 2023. 11. 24. (20일(4주)/예비감사 포함)
 - 지방사무소 포함(음성, 대구, 울산 및 여수)
- 인 원 : 감사실장 등 3명

II 감사 방향 및 중점사항

1. 감사 방향

- (예방 감사) 깨끗한 공직풍토 조성을 위한 각종비리, 불합리한 관행 개선 및 사이버점검 등 주요사업별 사전예방 중심의 감사실시
- (업무개선 감사) 실무위주의 단계별 감사(1차 서면감사, 2차 비대면 또는 대면감사)로 실효성 있는 실질적인 업무개선 감사 실시
 - 불합리하고 비효율적인 제도 및 업무처리사항을 찾아 합리적인 방향으로 개선, 업무의 공정성 및 효율성 제고
- (적극행정면책) 공공의 이익 및 업무를 적극적으로 처리한 결과일 경우, 책임 면제 또는 감경 추진
- (청렴한 감사) 기술원 규정 제·개정에 따른 준수사항 여부 등 점검

2. 감사 중점사항

- 민원 행정업무 : 업무전반에 대한 불합리한 제도 및 관행적 부당 사항 등의 발굴 및 개선으로 비정상적 업무의 정상화
- 주요사업 관리 : 사업추진의 적정성, 관리 및 집행예산 실태 점검
- 관련법령 및 정부지침 등의 준수여부 점검
- 전년도 내·외부감사 지적사항 개선실태 사항 점검

Ⅲ 감사결과

1. 총 평

- 기술원의 주요업무는 관련법령과 규정을 준수하여 전반적으로 적정하게 운영하고 있으나, 일부 예산지침 규정 준수 소홀, 여비규칙 개선 필요 등 행정상 또는 신분상 조치가 필요한 사항이 확인됨.
- 규정에서 정하는 사항은 준수하도록 조치하고 운영상 애로사항 등은 개선하도록 하여 적발위주의 감사를 지양하고 업무효율성 제고를 위한 업무개선 사항과 및 발전방안을 제시하고자 함.

2. 감사 결과

○ 휴직자에 대한 승급 및 보수지급 업무 소홀

- 기술원 관련규정에 따라 휴직자 승급제외 규정을 준수하여야 하나, 해당자를 승급 처리하였고, 지급제외 대상 제수당인 급식수당을 지급하여 시정명령 등 요구

○ 병가사용 관리 미흡 및 시스템 개선

- 복무규정에 따라 소견서 또는 진료확인서 등을 첨부하여 사용할 수 있는 병가일수를 초과하여 사용하지 않도록 관리 및 유연근무제에 따른 근무시간을 병가에 반영하도록 근태관리시스템 개선 요구

○ 임금채권부담금 경감 신청 업무 소홀

- 「임금채권보장법」에 따라 기술원은 임금채권부담금 경감대상 기관임에도 경감 신청을 하지 않은 것에 대해 시정명령 등 요구

○ 근무지외 출장여비 개선

- 식비 지출이 예상되지 않는 짧은 시간의 출장에 대하여 명확한 내규가 마련할 수 있도록 개선조치 요구

○ 근로기준법 감급제재 미 준수

- 기술원 직원의 징계처분을 노동관계법령 근로기준법을 우선적으로 적용할 수 있도록 개선조치 요구

○ 성능시험 생략적용 미흡

- 성능인증 시험 시 중요한 변경사항에 대해 시험을 생략하지 않아야 하나, 시험을 생략한 것에 대하여, 제도미비점을 보완할 수 있도록 개선조치 요구

○ 통신비 예산편성 및 집행 부적정

- 여비규칙에서 통신비는 일비에 포함되어 있음에도 별도의 통신비를 집행하여 사용한 부서에 대해 행정조치 요구

3. 향후계획

○ 정기감사 결과를 기관장에게 문서통보

○ 감사결과 및 조치요구사항을 공공감사 시스템 등록

○ 「감사규정」에 따라 감사결과 통보 및 이사회 보고 등

※ 붙임 : 감사결과 처분 요구서 1부. “끝”

[붙임]

감사결과 처분 요구서

구 분	계	행정상	재정상	신분상	비고
처분요구	10건	시정 2건(회수환급) 개선 6건	회수 1건 환급 1건	주의 2건 (부서주의 1건)	

연번	제목	처분내역			비고
		행정상	재정상	신분상	
1	휴직자에 대한 승급 및 보수지급 업무 소홀	시정, 개선	회수	주의	☆☆☆☆☆
2	병가사용 관리 미흡 및 시스템 개선	개선		-	☆☆☆☆☆
3	임금채권부담금 경감 신청 업무 소홀	시정	환급	-	☆☆☆☆☆
4	근무지외 출장여비 개선	개선	-	-	☆☆☆☆☆
5	근로기준법 감급제재 미 준수	개선	-	-	☆☆☆☆☆
6	성능인증 시험방법 적용 미흡	개선	-	-	◇◇◇◇◇
7	통신비 예산편성 및 집행 부적정	개선	-	주의 (부서)	□□□□□ △△△△△

[일련번호 : 01]

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ☆☆☆☆☆

【처 분 내 역】 주의, 시정[회수 933,560원], 개선

【제 목】 휴직자에 대한 승급 및 보수지급 업무 소홀

【지 적 내 용】

☆☆☆☆☆에서는 휴직자에 대하여 「보수규정」 제10조(휴직 및 구속기간 중의 보수) 제1항에 따라 “업무로 인한 질병 또는 공상에 의한 병가기간이 3개월이 경과 하여도 치유되지 아니하여 업무를 감당할 수 없을 때”에는 보수월액을 지급하고, “신체 및 정신상의 장애로 장기요양을 요하거나 정상적인 근무를 수행할 수 없을 때”에는 봉급의 7할을 지급하고 있으며, 제수당 및 복리후생비는 「제수당 지급에 관한 규칙」에서 정한 바에 따라 지급하고 있다.

가. 휴직자에 대한 승급 및 제수당 지급 업무 소홀

2023년 「인사규정」 제26조(휴직) 제1항 제1호(신체 및 정신상의 장애로 장기요양을 요하거나 정상적인 근무를 수행할 수 없을 때)에 의한 휴직자는 총1명(▼▼▼ ▼▼ ♠급 ♣♣♣)으로 보수지급 기준은 [표1]과 같으며 지급현황은 [표2]와 같다.

【표1】 휴직자 급여지급 기준(인사규정 제26조 제1항 제1호에 의한 휴직)

구 분	지급기준	관련규정
기 본 급	봉급의 7할 지급	보수규정 제10조 제1항 제2호
상여수당	미지급	제수당 지급에 관한 규칙 제3조의 3 제2호)
가족수당	정액지급	제수당 지급에 관한 규칙 제3조 제4항
직급수당	수당액의 1/3	제수당 지급에 관한 규칙 제7조의2 제4항
급식수당	미지급	제수당 지급에 관한 규칙 제7조의2 제4항

[표2] 2023년 휴직자 보수지급 현황

(단위 : 원)

지급일	호봉	봉급	상여수당	가족수당	직급수당	급식수당
2023-04-20	2	535,220	0	40,000	37,770	<u>56,660</u>
2023-05-19	2	944,510	0	40,000	66,660	<u>100,000</u>
2023-06-20	2	944,510	0	40,000	66,660	<u>100,000</u>
2023-07-20	<u>3(승급)</u>	<u>979,890</u>	0	40,000	66,660	<u>100,000</u>
2023-08-18	<u>3</u>	<u>979,890</u>	0	40,000	66,660	<u>100,000</u>
2023-09-20	<u>3</u>	<u>979,890</u>	0	40,000	66,660	<u>100,000</u>
2023-10-20	<u>3</u>	<u>979,890</u>	0	40,000	66,660	<u>100,000</u>
2023-11-20	<u>3</u>	<u>979,890</u>	0	40,000	66,660	<u>100,000</u>
합계	-	7,323,690	0	320,000	504,390	756,660

* 휴직대상기간 지급된 급여 현황임(2023. 4. 14. ~ 2023. 11. 20.)

「보수규정」 제31조(승급의 제한) 제1항에 따르면 “징계처분, 직위해제 또는 휴직(공상휴직 및 휴가휴직은 제외한다)중에 있는 자”는 승급시킬 수 없다. 또한 「제수당 지급에 관한 규칙」 제7조의2 제4항에 따라 “휴직자에게는 직급수당 및 급식수당을 지급하지 아니하되, 「인사규정」 제26조 제1항 제1호에 의한 휴직의 경우 직급수당은 제8조에 의거 지급(수당액의 1/3)”하여야 한다. ▼▼▼▼▼ ♠ ♣ ♣은 「인사규정」 제26조 제1항 제1호에 의한 휴직자로 「보수규정」 제31조 제1항에 따라 휴직기간동안 승급시킬 수 없음에도 불구하고, 인사발령(2023. 6. 29.) 시 승급대상자에 포함되어 ♠급 2호봉에서 ♠급 3호봉으로 승급하였으며, [표3]과 같이 총 5개월 176,900원에 해당하는 봉급이 초과 지급되었다.

[표3] 봉급 초과 지급 현황

(단위 : 원)

구 분	봉급	봉급의 7할	초과지급 현황
♠급 3호봉	1,399,840	979,890	• <u>35,380원 × 5개월(7월 ~ 11월) = 176,900원</u>
♠급 2호봉	1,349,300	944,510	
차액	50,540	35,380	

또한 「인사규정」 제26조 제1항 제1호에 의한 휴직자는 「제수당 지급에 관한 규

칙」 제7조의2 제4항에 따라 직급수당만 지급하고 급식수당을 지급하지 않아야함에도 불구하고 휴직시작월인 2023년 4월부터 11월 현재까지 총 8개월 756,660원의 급식수당을 지급하였다.

나. 휴직기간 중 보수지급 기준 개선

「공무원보수규정」 제28조(휴직기간 중의 봉급 감액) 제3항에 따르면 소속 공무원이 휴직 목적과 달리 휴직을 사용한 경우에는 휴직기간 중 지급받은 봉급에 해당하는 금액을 징수하여야 한다고 정하고 있다.

기술원은 「인사규칙」 제60조의3(휴직자의 의무)에서 휴직자는 휴직을 목적 외로 사용하여서는 아니된다고 명시하고 있으며, 같은 규칙 제60조의4 내지 제60조의6에 따라 휴직자에 대한 복무관리 교육, 복무상황 보고, 휴직 실태점검을 실시하도록 하고 있다.

「인사규칙」 제60조의7에서 휴직의 목적 외 사용에 해당하는 경우 복직명령을 내리고, 목적 외 사용이 과도하여 징계사유에 해당된다고 인정하는 때에는 징계의결 요구 등의 조치를 할 수 있다고 정하고 있지만, 휴직기간 중 지급받은 보수에 대해서는 달리 정한 바가 없어 개선이 필요하다.

【처 분 요 구】

- ☆☆☆☆☆는 휴직자에 대한 승급처리 및 제수당 지급 업무를 소홀히 한 ☆☆☆☆☆ ♠급 ★★★ 및 ●급 ◆◆◆에 대해 “주의”조치하고,
- 초과지급된 봉급 176,900원과 급식수당 756,660원을 “회수”하시기 바라며,
- 휴직 목적과 달리 휴직을 사용한 경우에는 휴직기간 중 지급받은 봉급에 해당하는 금액을 징수할 수 있도록 「보수규정」을 “개선”하시기 바랍니다.

[일련번호 : 02]

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ☆☆☆☆☆

【처 분 내 역】 개선

【제 목】 병가사용 관리 미흡 및 시스템 개선

【지 적 내 용】

한국소방산업기술원 「복무규정」 제16조(병가) 제1항에 따라 원장은 병가사유에 해당할 경우 연 누계 60일 이내의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있으며, 같은 규정 제3항에 따라 “병가는 의사의 진단서를 첨부”하여야 하나 “연 누계 6일 이하의 병가는 소견서 또는 진료확인서로 대신”할 수 있다.

가. 병가사용 관리 미흡

기술원 직원은 연 누계 6일까지 병가는 소견서 또는 진료확인서를 첨부하여 사용할 수 있고, 연 누계 6일을 초과하는 경우에는 의사의 진단서를 첨부하거나 연차휴가를 사용하여야 한다.

2023년 1월 1일부터 9월 30일까지 병가사용 현황을 확인한 결과 [표1]과 같이 총 3명의 직원이 소견서 또는 진료확인서를 첨부하여 사용가능한 병가일수인 “6일”을 초과하여 사용한 사례가 있다.

[표1] 병가 초과사용 현황					
소속	직급	성명	병가사용일수	초과사용일수	첨부서류
♡♡♡♡♡	▲▲▲▲▲	○○○	9.000	(+) 3.000	소견서, 진료확인서, 진료비 영수증
☆☆☆☆☆	▽▽▽▽▽	○○○	8.875	(+) 2.875	진료확인서
■ ■ ■ ■ ■	♥♥♥♥♥	○○○	6.500	(+) 0.500	진료확인서
* 소견서 또는 진료확인서를 첨부하여 사용한 병가사용 현황임					

나. 병가관리 시스템 개선

☆☆☆☆☆에서는 행정지원시스템을 통해 「복무규정」 제14조(휴가의 종류 및 연도적용) 제1항에서 정한 연차휴가, 병가, 공가 및 특별휴가를 관리하고 있다.

연차휴가 및 보상휴가의 경우, 복무규칙 제25조(유연근무제 근무시간 계산) 제2항에 따라 유연근무제에 따른 당일 근무시간에서 휴가 사용시간을 차감한 시간을 반영하여 관리하고 있지만, 병가에 대해서는 [표2]와 같이 유연근무제에 따른 당일 근무시간을 반영하고 있지 않아 병가 사용일수에 대한 정확한 계산이 이루어지고 있지 않아 개선이 필요하다.

[표2] 유연근무제 신청자의 병가사용 일수 현황					
소속	직급	성명	병가일자	근무시간	ERP 병가반영시간
☆☆☆☆☆	♠급	○○○	2023.04.17.(월)	08:30 ~ 18:30 (9시간)	1일(8시간)
			2023.05.18.(목)	08:30 ~ 18:30 (9시간)	1일(8시간)
♡♡♡♡♡	●급	○○○	2023.06.01.(목)	08:00 ~ 18:00 (9시간)	1일(8시간)

* 일단위 병가사용 중 유연근무제에 따른 근무시간이 ERP 병가반영시간을 초과한 현황임

【처 분 요 구】

- ☆☆☆☆☆는 연 누계 6일을 초과하여 사용한 병가에 대해서는 의사의 진단서를 첨부하거나 의사의 진단서를 첨부할 수 없는 경우에는 연차휴가에 반영하시기 바라며, 유연근무제에 따른 당일 근무시간이 병가 사용 시 반영될 수 있도록 근태관리시스템을 “개선”하시기 바랍니다.

[일련번호 : 03]

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ☆☆☆☆☆

【처 분 내 역】 시정[환급(추정) 13,009,449원]

【제 목】 임금채권부담금 경감 신청 업무 소홀

【지 적 내 용】

「임금채권보장법」 제9조(사업주의 부담금) 제1항에 따르면 “고용노동부장관은 제 7조에 따라 미지급 임금 등을 대신 지급하는데 드는 비용에 충당하기 위하여 사업 주로부터 부담금을 징수한다.”고 정하고 있고, 같은 법 시행령 제12조(부담금의 징 수) 제1항에서 “고용노동부장관은 법 제9조 제1항에 따라 부담금을 징수할 때에는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제13조 제1항 제2 호에 따른 산업재해보상보험의 보험료와 통합하여 징수한다.”라고 정하고 있다.

임금채권부담금의 경우, 「임금채권보장법」 제10조(부담금의 경감)에 따라 “「근로 기준법」 또는 「근로자퇴직급여보장법」에 따라 퇴직금을 미리 정산하여 지급한 사 업주”, “법률 제7379호 근로자퇴직급여보장법 부칙 제2조 제1항에 따른 퇴직보험 등에 가입한 사업주, 「근로자퇴직급여보장법」 제3장에 따른 확정급여형퇴직연금제 도, 같은 법 제4장에 따른 확정기여형퇴직연금제도 또는 같은 법 제25조에 따른 개인형퇴직연금제도를 설정한 사업주”는 경감을 받을 수 있다.

한국소방산업기술원의 임금채권 사업장요율은 [표1]과 같다.

[표1] 임금채권 사업장요율 조회 현황(본사 기준)

(단위 : 천분율(%))

사업장명	임금채권			
	경감적용	고시부담비율	경감비율	적용부담비율
한국소방산업기술원	비적용	0.60	0.00	0.60

기술원은 「퇴직금규정」 제9조(퇴직금중간정산제) 제1항에 따라 직원이 근로자퇴직급여보장법 시행령 제3조 제1항에 따른 사유로 퇴직금 중간정산을 요구하는 경우에는 제3조(퇴직금 지급사유)의 규정에도 불구하고 미리 정산하여 지급할 수 있다. 또한 같은 규정 제8조의 1(퇴직급여제도) 제1항에 기술원의 퇴직급여제도를 “퇴직금제도, 확정급여형 퇴직연금제도, 확정기여형 퇴직연금제도”로 정하고 2007. 9. 4. 최초로 퇴직연금 관리계약을 체결하여 현재까지 운영하고 있어 [표2]와 같이 임금채권부담금에 대한 경감을 받을 수 있음에도 불구하고 경감신청을 하지 않은 사실이 있다.

[표2] 임금채권부담금 납입 현황

(단위 : 원)

연도	총 급여	산재보험납입금	임금채권부담금 (A)	경감시 적용액(추정) (B)
2021	14,906,730,660	110,027,290	8,944,038	<u>3,965,339</u>
2022	16,181,450,330	128,991,310	9,708,870	<u>4,304,428</u>
2023	17,817,681,723	109,693,680	10,690,609	<u>4,739,682</u>
계	48,905,862,713	348,712,280	29,343,517	<u>13,009,449</u>

- * 임금채권보장제도 사업주부담금 경감기준(고용노동부고시 제2018-50호)
「임금채권보장법」 제10조에 따라 경감하는 부담금은 직전년도 말을 기준으로 같은 법 제9조에 따른 부담금의 100분의 50에 해당하는 금액에 전체 근로자의 최종 3년간의 퇴직금 중 미리 정산하여 지급한 비율 또는 퇴직연금제도의 설정 등으로 지급이 보장되는 비율(이하 “퇴직급여 정산·지급보장 비율”이라 한다)을 곱하여 산정한 금액으로 한다.
- * 경감 시 적용액(추정) : (A) * 50% * 88.67%(2022년 퇴직급여 납입액 기준 비율 적용)

【처 분 요 구】

- ☆☆☆☆☆는 산업재해보상보험의 보험료와 통합하여 납부한 임금채권보장기금 사업주부담금(2021~2023년)에 대하여 임금채권보장법 시행령 제15조 제2항에 따라 경감신청하고 “환급”받으시기 바랍니다.

[일련번호 : 04]

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ☆☆☆☆☆

【처 분 내 역】 개선

【제 목】 근무지의 출장여비 개선 필요

【지 적 내 용】

1. 개 요

한국소방산업기술원(이하“기술원”이라 한다.) 출장자는 기술원 「여비규칙」 제10조(국내여비의 종류)에서 여비는 운임, 일비, 숙박비, 식비로 구분하고 있으며, 출장 시 지급하는 여비의 항목은 「여비업무 처리기준」 제3조(여비의 종류) 제2호(근무지 외 국내출장)에 따라 운임, 일비, 숙박비, 식비로 구분하고 있다.

다음의 [표1]은 「여비규칙」 제10조(국내여비의 종류) 제2항에서 운임, 일비, 숙박비 및 식비를 정의한 내용을 발췌하였다.

[표1] 「여비규칙」 제10조(국내여비의 종류) 용어의 정의	
구 분	정 의
운 임	출장 목적지로 이동하기 위해 교통수단을 이용함에 있어 소요되는 비용을 충당하기 위한 여비
일 비	출장지에서 소요되는 교통비, 통신비 등 각종 비용을 충당하기 위한 여비
숙박비	출장 중 숙박에 소요되는 비용을 충당하기 위한 여비
식 비	식사에 소요되는 비용을 충당하기 위한 여비

다음의 [표2]는 감사기간 (2022. 10. 1. ~ 2023. 9. 30.)동안 식비 지출이 예상되지 않는 짧은 시간이 소요되는 출장 (13시 이후 출장 등)에 대한 식비 청구 및 미청구 내역이다.

[표2] 짧은 시간이 소요되는 출장 식비관련 청구 및 미청구 건수(기술원 전산 미편집 건수)			
구 분	건 수	금 액	비 고
식비 청구	1,262(218명)	26,880,000	2023.7.1. 이전 20,000원 지급 2023.7.1. 이후 25,000원 지급 *세부내역 별첨(정기)1. 참조
식비미청구	1,594(281명)	33,780,000	

2. 관계법령(판단기준)

기술원 「여비규칙」제10조(국내여비의 종류) 제2항 제4호에서 ‘식비는 식사에 소요되는 비용을 충당하기 위한 여비’로 정의하고 있다. 다만, 같은 규칙 또는 기술원 기타 규정에서 ‘식비 지출이 예상되지 않는 짧은 시간이 소요되는 출장’등에 대하여 별도의 규정이나 지침을 확인할 수 없어, 같은 규칙 제37조(준용규정)에 따라 ‘이 규칙에서 정하지 아니한 사항은 「공무원 여비규정」을 준용’하도록 하고 있다.

이에 따라, 「공무원 여비규정」제28조(여비의 조정) 제1항에서는 ‘소속 기관의 장은 예산의 부족 또는 그 밖의 사유로 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정될 때에는 지급하는 여비를 감액하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.’로 규정하고 있다.

또한, 인사혁신처에서 등재한 「공무원 여비의 합리적 지출을 위한 100문 100답」(※ 2022. 11. 인사혁신처 홈페이지 성과·보수게시판에 등재)에서 1일(日) 식비를 일률적으로 정액 지급하는지에 대한 답변을 발췌하였다.[그림1]

[그림1] 100문 100답 중 Q&A 39.(식비관련)

Q&A 39

근무지 외 출장 시 1일 식비(2만원)를 일률적으로 정액 지급하는지?

- 근무지 외 출장 시 1일 기준 2만원을 정액으로 지급함.
- 다만, 소속 기관의 장은 여비부족, 식비지출이 예상되지 않는 짧은 시간이 소요되는 출장의 경우에는 공무원 여비규정 제28조 제1항에 따라 식비를 감액할 수 있음.

관련 규정 공무원 여비업무 처리기준 IV-1-나

다음의 [그림2]는 [그림1]과 관련된 예시를 발췌한 것이다.

[그림2] 100문 100답 중 예시(식비관련)

(예시) 09시~13시까지 근무지 내 출장을 14시~18시까지는 근무지 외 출장을 간 경우, 근무지 내 출장여비 2만원을 지급하고, 근무지 외 출장 일비 2만원을 지급하되, 근무지 외 출장 식비(2만원)는 근무지 외 출장 시간과 통상적인 식사시간을 고려하여 1식~2식(6,660~13,320원)에 해당하는 금액을 감액 후 지급할 수 있음.

관련 규정 공무원 여비업무 처리기준 III-2-가, IV-1-나

3. 사실관계 확인

제2호(관계법령(판단기준))와 같이 「여비규칙」에서 정하지 않은 사항은 「공무원 여비규정」을 준용하도록 하였지만, 식비 청구 및 미 청구 출장자가 상당수 중복되는 등 직원들마다 식비청구에 대한 명확한 규정을 인지하지 못하는 것으로 조사되었다. 또한 이와 관련된 식비 규정 또는 지침(여비감액 등)에 대한 별도의 안내 등이 부재했던 것으로 확인되었으며, 출장자 각자의 판단에 따라 식비 청구 또는 미 청구 했던 것으로 조사되었다. (청구 1,262건(218명) / 미 청구 1,594건(281명))

【처 분 요 구】

- ☆☆☆☆☆는 식비 지출이 예상되지 않는 짧은 시간이 소요되는 출장에 대한 관련규정 검토, 개정 및 반영 할 수 있도록 규정 또는 지침을 “개선조치”(마련)하여 출장자로 하여금 청구금액에 혼동을 주는 유사사례가 발생하지 않고, 기술원 예산낭비가 발생하지 않도록 신속히 진행하여 주시기 바랍니다.

※ 제도개선 권고사항

- ① 짧은 출장, 교육, 워크숍, 회의 및 행사 등의 참석으로 식사를 제공받은 경우 식비 청구방법 등 규정 마련
- ② 1박 이상 출장자에 대하여 1일(日) 식비를 사회통념상 수용할 수 있는 식사비용으로 지급할 필요성이 있음.

[일련번호 : 05]

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ☆☆☆☆☆

【처 분 내 역】 개선

【제 목】 근로기준법 감급(減給)제재 미 준수

【지 적 내 용】

한국소방산업기술원(이하 ‘기술원’) 「인사규정」 제36조(징계) 제3항·제4항 및 「인사규칙」 제73조(징계의 종류)에서는 징계처분의 종류로서 감봉과 정직을 규정하고 있다.

기술원 규정에 따라, 감봉에 해당하는 경우에는 『월 보수액의 1/3을 감액한 금액을 지급』하고, 정직에 해당하는 경우에는 『보수의 2/3를 감액한 금액을 지급』하도록 명시하고 있다.

다음 [표]는 「노동관계법령 근로기준법」 제95조(제재규정의 제한)와 기술원 규정(「취업규칙」, 「인사규정」 및 「인사규칙」)을 비교한 내용이다.

[표] 근로기준법 감급제한 규정과 기술원 규정 비교		
구 분		관련 내용
근로기준법 제95조 (제재규정의 제한)		취업규칙에서 근로자에 대하여 감급의 제재를 정할 시 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액 10분의 1을 초과하지 못한다.
기술원 취업규칙 (제41조)	인사규정 제36조	③감봉은 --(생략)-- 월 보수액의 1/3을 감액한 금액을 지급한다. ④정직은 --(생략)-- 보수는 2/3를 감액한 금액을 지급한다.
	인사규칙 제73조	2. 감봉 : --(생략)-- 보수는 월보수액의 3분의 1을 감액 지급한다. 3. 정직 : --(생략)-- 보수는 2/3를 감액한 금액을 지급한다.

「노동관계법령 근로기준법」제95조(제재규정의 제한)에 따라, 취업규칙에서 근로자에 대하여 감급의 제재를 정하는 경우, 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1임금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못하도록 명시하고 있다.

기술원 직원은 「노동관계법령 근로기준법」이 우선적으로 적용하여 같은 법에 따른 감급 제재가 적용되어야 한다.

【처 분 요 구】

- ☆☆☆☆☆는 기술원 「취업규칙」, 「인사규정」 및 「인사규칙」 감급제한 규정을 「노동관계법령 근로기준법」을 우선적으로 적용하여 관련규정을 “개선조치” 하시기 바랍니다.

[일련번호 : 06]

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ◇◇◇◇◇◇

【처 분 내 역】 개선

【제 목】 성능인증 시험방법 적용 미흡

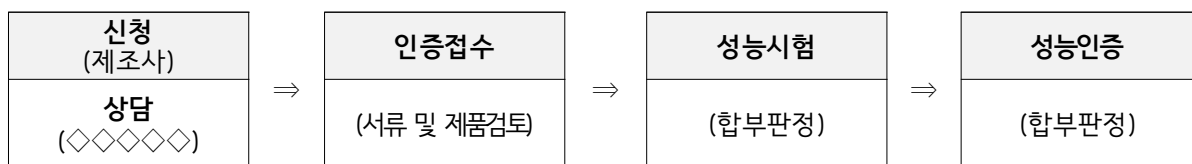
【지 적 내 용】

1. 성능인증 제도

(성능인증) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조에 따라 제조업체에서 생산된 제품에 대하여 성능인증기준에 적합 한지 시험하여 인증하는 것.(임의인증)

(성능시험) 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제16조(성능인증의 방법)에 따라 성능인증 신청 시 제출된 견본품이 기술기준에 맞는 지에 대하여 시험하는 것.

2. 성능인증 절차 및 관계법령 검토



성능인증 접수 시 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제15조에 따라 신청인은 성능인증신청서에 구비서류를 제출하여야 하며 품목별 명세서의 양식은 「소방용품의 품질관리 등에 관한 업무세칙」 별지 제5호에서 정하고 있다. 또한, 접수된 신청

제품에 대하여, 같은 규칙 제16조 제2항 제1호에 해당되는 경우에는 성능인증 시험의 일부를 생략할 수 있다.

3. 사실관계

◇◇◇◇◇(●●●●●)에서는 축광표지의 중요한 사항 성능인증 변경신청서 (접수번호 제2300003호, 제2300007호) 접수 시 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」(행정안전부령 제406호) 제16조(성능인증의 방법) 제2항, 「소방용품의 품질관리 등에 관한 업무세칙」(기술원 시험세칙) 제2조(검사 및 시험방법 등) 제2항 및 제20조 (성능시험의 실시) 제2항에 의거 성능시험을 일부 생략하였다.

[참고 1] 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙

소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 (약칭: 소방용품품질관리규칙)

[시행 2023. 6. 23.] [행정안전부령 제406호, 2023. 6. 23., 일부개정]

소방청(소방산업과) 044-205-7511

제16조(성능인증의 방법)

② 제1항에 따라 성능시험을 할 소방용품이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 성능시험의 일부를 생략할 수 있다. <개정 2017. 2. 15.>

1. 소방용품의 일부 형상등에 대하여 이미 성능시험을 실시하여 성능인증기준에 맞다고 인정된 경우
2. 성능인증결합소방용품의 성능시험이 중복되는 경우

[참고 2] 소방용품의 품질관리 등에 관한 업무세칙

제2조(검사 및 시험방법 등)

② 형식승인 또는 성능인증을 신청한 소방용품(이하“수검품”이라한다)의 부속부품이 「산업표준화법」 또는「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 등에서 정하는 규격에 의한 인증을 받았거나 한국소방산업기술원 (이하“기술원”이라한다)이 인정하는 국제적으로 공인된 규격(UL,FM,JIS등)에 합격한 것일 경우에는 형식

승인기준 또는 성능인증기준에서 정한 규격에 적합 여부를 서류심사로서 같음하고 당해부품에 대한 시험의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.

제20조(성능시험의 실시)

② 기술원은 규칙 제15조제3항 또는 규칙 제18조제2항의 규정에 의하여 성능인증 또는 성능인증의 변경 인증을 신청하는 자가 제18조제1항제6호의 규정에 의한 성능시험을 거친 시험항목에 대한 성능시험 자료를 제출하고 성능시험항목의 생략을 요청하는 경우에는 제출 자료의 적합 여부에 대한 검토를 거쳐 해당 시험항목에 대한 성능시험을 생략할 수 있다. 다만, 부품·구조·재질 등이 동일하여도 소방용품의 작동방식 등이 상이하여 성능에 영향을 미칠 수 있는 경우나 성능인증기준 및 성능인증시험세칙 개정에 따라 성능시험을 실시 할 필요성이 있다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」(소방청고시 제2022-28호) 제4조 (주위온도시험)에 따르면 축광표지는 주위온도가 $(-20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 및 $(50 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 각각 12시간 놓아두는 경우 변형되지 아니하는 것이어야 하며, 같은 기준 제11조(내충격 및 꺾임강도시험) 제1항에 따르면 축광표지의 표시면이 보이도록 하여 철판 또는 콘크리트 바닥에 시료를 놓고, 무게 300 g인 강철구를 50 cm의 높이에서 추의 낙하지점이 반복되지 않도록 하여 5회 낙하시키는 내충격시험을 실시하는 경우 표지의 구조에 변형이 생기거나 파손되지 아니하여야 한다.

축광표지 두께가 1.6 밀리미터에서 1.3 밀리미터로 얇아지는 것은 성능에 영향을 줄 수 있는 중요한 변경사항이다. 그럼에도 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 따른 주위온도시험과 내충격시험에 대하여 [표1]과 [표2]와 같이 생략하였다.

[표1] 축광표지의 접수현황 및 시험생략 현황(접수번호 제2300003호)

승인서	검사성적서	검사성적서	검사성적서

[표2] 축광표지의 접수현황 및 시험생략 현황(접수번호 제2300007호)

승인서	검사성적서	검사성적서	검사성적서

당시 해당시험을 생략한 실무담당자인 ♠급 ♦♦♦과 ♠급 ◎◎◎은 서류접수 시 신청업체와 상담을 통해 시험범위 등을 선정하고 접수하였으나, 해당 성능인증 접수과정에서 담당자의 자의적 판단에 의존할 수밖에 없는 시스템으로 운영되고 있는 실정이다.

【처 분 요 구】

- ◇◇◇◇◇는 기술원 「형식승인 등의 심의위원회 운영에 관한 규칙」 제4조 (심의사항)을 준용하여 시험생략에 대한 검토관련 규정을 “개선조치”하시기 바랍니다.

[일련번호 : 07]

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 □□□□□, △△△△△

【처 분 내 역】 주의, 개선

【제 목】 통신비 예산편성 및 집행 부적정

【지 적 내 용】

한국소방산업기술원은 우편요금, 전화 및 인터넷 사용료, 심사원데이터 사용료 등을 통신비 예산으로 편성하여 집행하고 있다.

「여비규칙」 제10조(국내여비의 종류)에 따르면 여비는 운임, 일비, 숙박비, 식비로 구분하며, “운임”은 출장 목적지로 이동하기 위해 교통수단을 이용함에 있어 소요되는 비용을 충당하기 위한 여비, “일비”는 출장지에서 소요되는 교통비, 통신비 등 각종 비용을 충당하기 위한 여비, “숙박비”는 출장 중 숙박에 소요되는 비용을 충당하기 위한 여비, “식비”는 식사에 소요되는 비용을 충당하기 위한 여비로 명시하고 있다. 이 중 “일비”는 같은 규칙 제13조 제2항 및 별표1에 의해 일당 25,000원을 출장일수에 따라 지급하되, 업무용 차량을 이용하는 경우에는 2분의 1을 지급한다고 정하고 있다.

「여비규칙」에서 정한 바와 같이 출장지에서 소요되는 통신비는 일비에 포함되어 출장자에게 여비로 지급하고 있음에도 불구하고, 2023년 9월말 기준 “□□□□□

는 총 22명에게 인당 월16,500원”, “△△△△△는 총 8명에게 인당 월22,275원”의 무선인터넷 사용료를 지원하고 있으며, [표1]와 같이 검사원 데이터 사용료 명목으로 통신비 예산을 편성하여 집행하였다.

[표1] 검사원 데이터 사용료 예산집행 현황				
(단위 : 원, 9월말 기준)				
부서명	예산내역	예산액	집행액	집행 세부내역
□□□□□	검사용 무선인터넷 회선료	8,910,000	<u>4,819,050</u>	· 16,500 × 35대 × 7월 = 4,042,500 · 16,500 × 22대 × 2월 = 726,000 · 일부해지에 따른 사용료(일할계산분) : 50,550
△△△△△	검사원 데이터 사용료	2,208,000	<u>1,425,600</u>	· 22,275원 × 8대 × 8월 = 1,425,600

또한 □□□□□는 [표2-1]과 같이 업무용 무선인터넷(LET Egg) 변경운영 계획 보고 및 협조요청(□□□□□-9874, 2023. 7. 4.)에 따른 일부 해지 전까지 데이터 사용량이 “0”이면서 월정액으로 납부한 금액이 1월부터 8월까지 총 2,437,713원이었으며, 일부 해지한 9월에도 데이터를 사용하지 않으면서 총 99,000원의 월정액을 납부하였다.

[표2-1] 1~9월 데이터 사용 “0”인 단말기 현황(□□□□□)										
(단위 : 대, 원)										
구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
단말기수	162	22	23	23	16	16	20	19	23	6
납부액	2,536,713	363,000	379,500	379,500	264,000	264,000	330,000	313,500	144,213	99,000

△△△△△는 [표2-2]와 같이 데이터 사용량이 “0”이면서 월정액으로 납부한 금액이 1월부터 9월까지 총 334,125원이었다.

[표2-2] 1~9월 데이터 사용 “0”인 단말기 현황(△△△△△)

(단위 : 대, 원)

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월
단말기수	15	2	3	1	2	1	1	1	2	2
납부액	334,125	44,550	66,825	22,275	44,550	22,275	22,275	44,550	44,550	44,550

【처 분 요 구】

- ☆☆☆☆☆는 검사원 데이터 사용 명목으로 통신비 예산을 편성하고, 일부 데이터를 사용하지 않으면서 월정액으로 통신비를 납부하여 예산낭비를 초래한 □□□□□ 및 △△△△△에 대해 “주의”조치하고,
- □□□□□와 △△△△△는 「여비규칙」 제10조(국내여비의 종류)에 따라 통신비 등을 일비로 지급하면서 별도 통신비 예산을 편성하여 지원하는 사례가 발생하지 않도록 “개선”하시기 바랍니다.